

1501040-38.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150746/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 5398582 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES,

1460/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2150746 - DEL.POL.EMBU DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501040-38.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501040-38.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150746/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 5398582 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES,

1460/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2150746 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1460/19/404

- DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARINA VAZ VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

CARINA VAZ VIEIRA, já qualificada, foi denunciada como incurso no art.33 "caput" c.c.art.40, inciso III da lei 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.53) e laudo de exame químico toxicológico (fls.108 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada (fls.114/115).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls.115 ss. e fls.128 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa, a ação penal é procedente.

As testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Segundo seus depoimentos o local já é bastante conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de entorpecentes. No dia dos fatos fizeram uma breve campanha e puderam observar a ré recepcionando pessoas, buscando alguma coisa em um terreno baldio nas proximidades e entregando depois algo às pessoas; em razão de sua conduta resolveram aborda-la e no terreno baldio encontraram uma sacola dentro da qual estavam as drogas e dinheiro trocado.

Afirmaram que a ré admitiu que estava vendendo os entorpecentes e que era seu primeiro dia e que aceitou participar do tráfico de drogas, pois tinha acabado de ter um bebe e estava sem dinheiro. Não conheciam a ré anteriormente e não souberam dizer com certeza se nas proximidades existem igrejas.

A ré, por sua vez, confessou os fatos cabalmente; disse que tinha acabado de ter um filho e foi abandonada pelo pai da criança, do qual ela dependia economicamente. Disse que ficou desesperada e acabou aceitando o "trabalho"; disse que foi sua primeira vez e que não mais se envolveu com o tráfico de drogas, tampouco retornou ao local dos fatos; atualmente ela faz bicos e está gestante de um novo companheiro. Não tem passagens criminais.

Portanto, não restam dúvidas quanto à autoria.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Não ficou devidamente comprovada, contudo, a causa de aumento imputada na denúncia, pois os policiais civis não souberam informar ao certo se nas proximidades do local existiam igrejas ao tempo dos fatos.

A ré é primária, portanto, faz jus à aplicação da pena em seu mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão.

Presentes excepcionalmente os pressupostos previstos no art.33§4º da referida lei, visto que a ré é primária, não possui antecedentes, não mais se envolveu com criminalidade e confessou o crime espontaneamente, dizendo-se arrependida. Alegou que acabou aceitando o envolvimento no tráfico por necessidades financeiras. Tem um filho menor e encontra-se novamente gestante de um novo companheiro.

Embora estas não justifiquem o envolvimento em tão grave delito, é certo que é sabido que os traficantes aliciam justamente os socialmente excluídos e os financeiramente mais fragilizados, com a promessa de lucro fácil e rendimento garantido.

Em assim sendo, considerando-se as condições pessoais da ré, diminuo excepcionalmente a pena em metade, num total final de 02 anos e 06 meses de reclusão, os quais poderão ser cumpridos em semiaberto, levando-se em conta as condições pessoais da ré.

A ré pode ser considerada pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-

lhe a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal.

Praticou ela crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, contudo, foi agraciada com a liberdade provisória, não mais voltou a se envolver com criminalidade e tem residência fixa, de sorte que não mais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, podendo ela aguardar o deslinde do feito em liberdade.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno CARINA VAZ VIEIRA, já qualificada, a 02 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, por incursos no art.33§4º da lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome da ré no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA